DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941. · LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995.

VADE MECUM

Direito Processual Penal

TJSP Oficial de Justiça 2026 — Edital de Abertura n.º 01/2026, Anexo VIII

Gerado em 03/11/2026

Avisos de uso

- Texto da norma cpp capturado do Planalto em 2026-11-03.
- Texto da norma lei9099 capturado do Planalto em 2026-11-03.
- O texto legal foi copiado do recorte e conferido contra ele pelo conferir; as notas legislativas vêm da fonte, sem verificação independente.
- São 158 artigos: 150 do CPP e 8 da Lei nº 9.099/1995. Artigos com letra dentro das faixas, incluídos: 28-A, 222-A, 289-A e 647-A; o 396-A e o 798-A vêm nomeados no edital.
- Artigo com letra fora: 300-A (identificação do perfil genético, Lei nº 15.280/2025). Vem depois do último número da faixa 283 a 300, que é a leitura literal do edital.
- Revogados e vetados dentro das faixas: arts. 35 e 298 (revogados); art. 363, I e II (revogados), e §§ 2º e 3º (vetados).
- O edital considera a legislação até 19/10/2026. O art. 38, §§ 1º e 2º, tem a redação da Lei nº 15.438/2026: confira a data de publicação contra essa data de corte.
- Limites do recorte: no art. 354, o inciso III vem colado ao II ("III - o fim..."), como grafado na fonte. "Da Acusação e da Instrução Preliminar" (art. 406) e "Disposições Gerais" (Lei nº 9.099, arts. 1º e 60) são nomes de seção e de capítulo, não rubricas de artigo.

Lucas Vinha Teixeira · github.com/lucasvinha

Sumário

CPP · LIVRO I — DO PROCESSO EM GERAL

Título III — Da ação penal
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 28-A
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 61
- Art. 62

Título IV — Da ação civil
- Art. 63
- Art. 64
- Art. 65
- Art. 66
- Art. 67
- Art. 68

Título V — Da competência
- Art. 69
- Art. 70
- Art. 71
- Art. 72
- Art. 73
- Art. 74

CPP · LIVRO I · TÍTULO VI — DAS QUESTÕES E PROCESSOS INCIDENTES

Cap. IV — Das incompatibilidades e impedimentos
- Art. 112

Cap. VI — Das medidas assecuratórias
- Art. 125
- Art. 126
- Art. 127
- Art. 128
- Art. 129
- Art. 130
- Art. 131

CPP · LIVRO I · TÍTULO VII — DA PROVA

Cap. I — Disposições gerais
- Art. 156

Cap. III — Do interrogatório do acusado
- Art. 185

Cap. VI — Das testemunhas
- Art. 202
- Art. 203
- Art. 204
- Art. 218
- Art. 219
- Art. 220
- Art. 221
- Art. 222
- Art. 222-A
- Art. 223
- Art. 224
- Art. 225

Cap. XI — Da busca e da apreensão
- Art. 240
- Art. 241
- Art. 242
- Art. 243
- Art. 244
- Art. 245
- Art. 246
- Art. 247
- Art. 248
- Art. 249
- Art. 250

CPP · LIVRO I · TÍTULO VIII — DO JUIZ, DO MP, DO ACUSADO E DEFENSOR, DOS ASSISTENTES E AUXILIARES DA JUSTIÇA

Cap. V — Dos funcionários da justiça
- Art. 274

CPP · LIVRO I · TÍTULO IX — DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTELARES E DA LIBERDADE PROVISÓRIA

Cap. I — Disposições gerais
- Art. 283
- Art. 284
- Art. 285
- Art. 286
- Art. 287
- Art. 288
- Art. 289
- Art. 289-A
- Art. 290
- Art. 291
- Art. 292
- Art. 293
- Art. 294
- Art. 295
- Art. 296
- Art. 297
- Art. 299
- Art. 300

Cap. II — Da prisão em flagrante
- Art. 301
- Art. 302
- Art. 303

CPP · LIVRO I · TÍTULO X — DAS CITAÇÕES E INTIMAÇÕES

Cap. I — Das citações
- Art. 351
- Art. 352
- Art. 353
- Art. 354
- Art. 355
- Art. 356
- Art. 357
- Art. 358
- Art. 359
- Art. 360
- Art. 361
- Art. 362
- Art. 363

Cap. II — Das intimações
Art. 370
Art. 371
Art. 372

CPP · LIVRO II — DOS PROCESSOS EM ESPÉCIE

Título I, Cap. I — Da instrução criminal
Art. 396
Art. 396-A

Título I, Cap. II — Do procedimento do Tribunal do Júri
Art. 406 — Da Acusação e da Instrução Preliminar
Art. 436
Art. 437
Art. 438
Art. 439
Art. 440
Art. 441
Art. 442
Art. 443
Art. 444
Art. 445
Art. 446
Art. 485
Art. 486
Art. 487

Título II, Cap. II — Dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos
Art. 513
Art. 514
Art. 515
Art. 516
Art. 517
Art. 518

CPP · LIVRO III — DAS NULIDADES E DOS RECURSOS EM GERAL

Título I — Das nulidades
Art. 563
Art. 564
Art. 565
Art. 566
Art. 567
Art. 568
Art. 569
Art. 570

Título II, Cap. III — Da apelação
Art. 593

Título II, Cap. X — Do habeas corpus e seu processo
Art. 647
Art. 647-A
Art. 648
Art. 649
Art. 650
Art. 651
Art. 652
Art. 653
Art. 654

CPP · LIVROS IV E VI

Livro IV, Título VI — Da execução das medidas de segurança
Art. 762
Art. 763

Livro VI — Disposições gerais
Art. 792
Art. 798
Art. 798-A

LEI N.º 9.099/1995 — JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS

Cap. I — Disposições gerais
Art. 1º — Disposições Gerais
Art. 2º

Cap. III — Dos Juizados Especiais Criminais
Art. 60 — Disposições Gerais
Art. 61
Art. 62
Art. 66
Art. 67
Art. 68

Como ler os destaques

conduta nuclear — o verbo do tipo
sujeito — quem pode praticar, a qualidade exigida
elemento especializante — o detalhe que separa o tipo do vizinho
quantidade — prazos, frações e quantidades
condição — subsidiariedade e procedibilidade
PENA — caixa âmbar: a pena do dispositivo

Quadros comparativos e pontos de atenção são material de apoio elaborado para estudo — não são texto de lei.

CPP · LIVRO I — DO PROCESSO EM GERAL

Título III — Da ação penal

LIVRO I — DO PROCESSO EM GERAL · TÍTULO III — DA AÇÃO PENAL

Art. 24 Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

§ 1º No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. (Parágrafo único renumerado pela Lei nº 8.699, de 27.8.1993)

ATENÇÃO
Ordem CADI (cônjuge, ascendente, descendente, irmão): é a mesma do art. 31, para a queixa, e a da preferência do art. 36.

§ 2º Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, a ação penal será pública.

Alterações: Lei nº 8.699/1993

Art. 25 A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia.

ATENÇÃO
A representação se retrata até o oferecimento da denúncia, não até o recebimento. Na Lei Maria da Penha (art. 16), a renúncia à representação vai até o recebimento, em audiência perante o juiz.

Art. 26 A ação penal, nas contravenções, será iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial.

ATENÇÃO
Ação penal iniciada por portaria nas contravenções (procedimento judicialiforme): não foi recepcionada pela CF/88, que dá ao MP a ação penal pública (art. 129, I).

Art. 27 Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção.

Art. 28 Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei. (Vigência) (Vide ADI 6.298) (Vide ADI 6.300) (Vide ADI 6.305)

§ 1º Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (Vigência) (Vide ADI 6.298)

§ 2º Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. (Vigência)

Alterações: Lei nº 13.964/2019

ATENÇÃO
O STF (ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, 2023) deu interpretação conforme ao art. 28: o MP submete o arquivamento ao juiz competente, que pode levá-lo à revisão ministerial diante de ilegalidade patente. A prova costuma cobrar a letra da lei.

Art. 28-A Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Vigência) (Vide ADI 6.298)

I reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; (Vigência)

II renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; (Vigência)

III prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); (Vigência) (Vide ADI 6.298)

IV pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou (Vigência) (Vide ADI 6.298)

V cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. (Vigência)

§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. (Vigência)

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Vigência)

I se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Vigência)

II se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Vigência)

III ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e (Vigência)

IV nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (Vigência)

§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. (Vigência)

§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade. (Vigência)

§ 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. (Vigência) (Vide ADI 6.298)

§ 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. (Vigência)

§ 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo. (Vigência) (Vide ADI 6.298)

§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. (Vigência) (Vide ADI 6.298)

§ 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. (Vigência)

§ 10 Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. (Vigência)

§ 11 O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. (Vigência)

§ 12 A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º deste artigo. (Vigência)

§ 13 Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. (Vigência)

§ 14 No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código. (Vigência)

Alterações: Lei nº 13.964/2019

ATENÇÃO
ANPP: os três requisitos do caput são cumulativos. A pena mínima se mede com as causas de aumento e de diminuição (§ 1º).

Art. 29 Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.

ATENÇÃO
Ação privada subsidiária: cabe só na inércia do MP, que perdeu o prazo; não cabe quando ele pede o arquivamento.

Art. 30 Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada.

Art. 31 No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

Art. 32 Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal.

§ 1º Considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover às despesas do processo, sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família.

§ 2º Será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o ofendido.

Art. 33 Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente para o processo penal.

Art. 34 Se o ofendido for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal.

ATENÇÃO
Regra anterior ao Código Civil de 2002, que fixou a maioridade aos 18 anos; a prova pode cobrar a letra.

Art. 35 **REVOGADO** (Revogado pela Lei nº 9.520, de 27.11.1997)

Art. 36 Se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o cônjuge, e, em seguida, o parente mais próximo na ordem de enumeração constante do art. 31, podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação, caso o querelante desista da instância ou a abandone.

Art. 37 As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios-gerentes.

Art. 38 Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.

§ 1º Verificar-se-á a decadência do direito de queixa ou representação, dentro do mesmo prazo, nos casos dos arts. 24, parágrafo único, e 31.

§ 2º Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida decairá do direito de queixa ou de representação se não o exercer no prazo de 12 (doze) meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29 deste Código, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento de denúncia.

> **ATENÇÃO**
> Incluído pela Lei nº 15.438/2026: confira a data de publicação contra a data de corte do edital (19/10/2026). O CP recebeu a mesma regra no art. 103, parágrafo único.

Alterações: Lei nº 15.438/2026

> **ATENÇÃO**
> Decadência: 6 meses contados do conhecimento da autoria, não do fato. Na subsidiária (art. 29), do fim do prazo da denúncia.

Art. 39 O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial.

§ 1º A representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo, perante o juiz ou autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida.

§ 2º A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria.

§ 3º Oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito, ou, não sendo competente, remetê-lo-á à autoridade que o for.

§ 4º A representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzida a termo, será remetida à autoridade policial para que esta proceda a inquérito.

§ 5º O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de quinze dias.

> **ATENÇÃO**
> O inquérito é dispensável: com a representação bem instruída, o MP denuncia em 15 dias.

Art. 40 Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.

Art. 41 A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

> **ATENÇÃO**
> O rol de testemunhas é facultativo na denúncia e na queixa ("quando necessário"); a exposição do fato e a qualificação do acusado, não.

Art. 42 O Ministério Público não poderá desistir da ação penal.

> **ATENÇÃO**
> Indisponibilidade: o MP não desiste da ação nem do recurso que interpôs (art. 576, fora do edital).

QUADRO COMPARATIVO · **Ação penal: quem promove e como**

ESPÉCIE	TITULAR	PEÇA	PONTO DE PROVA
Pública incondicionada	Ministério Público	denúncia	é a regra (art. 24); o MP não desiste da ação (art. 42)
Pública condicionada	MP, com representação do ofendido ou requisição do Ministro da Justiça	denúncia	a representação é irretratável depois de oferecida a denúncia (art. 25); decadência em 6 meses (art. 38)
Privada	ofendido ou representante (art. 30); na morte ou ausência, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão (art. 31)	queixa	decadência em 6 meses (art. 38); 12 meses na violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 38, § 2º)
Privada subsidiária da pública	ofendido, se o MP não age no prazo legal (art. 29)	queixa	o MP pode aditar, repudiar e oferecer denúncia substitutiva, e retoma a ação na negligência do querelante

Crime contra o patrimônio ou interesse da União, Estado e Município: a ação é sempre pública (art. 24, § 2º).

Material de apoio elaborado para estudo — não é texto de lei.

· · · arts. 43 a 60 — fora do edital · · ·

Art. 61 Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Parágrafo único No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado, ouvirá a parte contrária e, se o julgar conveniente, concederá o prazo de cinco dias para a prova, proferindo a decisão dentro de cinco dias ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final.

Art. 62 No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade.

Título IV — Da ação civil

LIVRO I — DO PROCESSO EM GERAL · TÍTULO IV — DA AÇÃO CIVIL

Art. 63 Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.

Parágrafo único Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso iv do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido.

ATENÇÃO
O valor mínimo da reparação fixado na sentença (art. 387, IV) se executa direto, sem prejuízo da liquidação do dano efetivo.

Alterações: Lei nº 11.719/2008

Art. 64 Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil. (Vide Lei nº 5.970, de 1973)

Parágrafo único Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta, até o julgamento definitivo daquela.

Art. 65 Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. (Vide ADPF 779)

ATENÇÃO
ADPF 779 (STF): a tese da "legítima defesa da honra" é inconstitucional e não pode ser alegada.

Art. 66 Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.

Art. 67 Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:

I o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação;

II a decisão que julgar extinta a punibilidade;

III a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.

QUADRO COMPARATIVO · **Sentença penal e ação civil**

DECISÃO PENAL	EFEITO NO CÍVEL	BASE
Condenação transitada em julgado	título para executar a reparação; o valor mínimo fixado na sentença se executa direto	art. 63
Absolvição por estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito	faz coisa julgada no cível	art. 65
Absolvição que reconhece, categoricamente, a inexistência material do fato	impede a ação civil	art. 66
Outra absolvição; arquivamento; extinção da punibilidade; fato que não constitui crime	não impedem a ação civil	arts. 66 e 67

A ação civil pode correr junto com a penal; o juiz cível pode suspendê-la até o julgamento definitivo da penal (art. 64, parágrafo único).

Material de apoio elaborado para estudo — não é texto de lei.

Art. 68 Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre (art. 32, §§ 10 e 20), a execução da sentença condenatória (art. 63) ou a ação civil (art. 64) será promovida, a seu requerimento, pelo Ministério Público.

ATENÇÃO
STF: inconstitucionalidade progressiva. O MP só promove a ação civil do pobre enquanto a Defensoria Pública não estiver instalada na comarca.

Título V — Da competência

Art. 69 e Caps. I a III: lugar da infração, domicílio do réu, natureza da infração

LIVRO I — DO PROCESSO EM GERAL · TÍTULO V — DA COMPETÊNCIA

Art. 69 Determinará a competência jurisdicional:

I — o lugar da infração:

II — o domicílio ou residência do réu;

III — a natureza da infração;

IV — a distribuição;

V — a conexão ou continência;

VI — a prevenção;

VII — a prerrogativa de função.

LIVRO I — DO PROCESSO EM GERAL · TÍTULO V — DA COMPETÊNCIA · CAPÍTULO I — DA COMPETÊNCIA PELO LUGAR DA INFRAÇÃO

Art. 70 A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

§ 1º Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução.

§ 2º Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado.

§ 3º Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.

§ 4º Nos crimes previstos no art. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção.

ATENÇÃO
Estelionato por depósito, cheque sem fundos ou transferência: foro do domicílio da vítima (Lei nº 14.155/2021).

Alterações: Lei nº 14.155/2021

ATENÇÃO
Regra do CPP: teoria do resultado (lugar da consumação); na tentativa, o do último ato de execução. A ubiquidade do art. 6º do CP é para o crime a distância, entre países.

Art. 71 Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.

LIVRO I — DO PROCESSO EM GERAL · TÍTULO V — DA COMPETÊNCIA · CAPÍTULO II — DA COMPETÊNCIA PELO DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DO RÉU

Art. 72 Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu.

§ 1º Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção.

§ 2º Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato.

Art. 73 Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração.

LIVRO I — DO PROCESSO EM GERAL · TÍTULO V — DA COMPETÊNCIA · CAPÍTULO III — DA COMPETÊNCIA PELA NATUREZA DA INFRAÇÃO

Art. 74 A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.

§ 1º Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou tentados.

ATENÇÃO
Júri: crimes dolosos contra a vida. A remissão ao "122, parágrafo único" é anterior à Lei nº 13.968/2019, que reescreveu o art. 122 do CP.

§ 2º Se, iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação para infração da competência de outro, a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que, em tal caso, terá sua competência prorrogada.

§ 3º Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência de juiz singular, observar-se-á o disposto no art. 410; mas, se a desclassificação for feita pelo próprio Tribunal do Júri, a seu presidente caberá proferir a sentença (art. 492, § 2º).

Alterações: Lei nº 263/1948

· · · arts. 75 a 111 — fora do edital · · ·

CPP · LIVRO I · TÍTULO VI — DAS QUESTÕES E PROCESSOS INCIDENTES

Cap. IV — Das incompatibilidades e impedimentos

LIVRO I — DO PROCESSO EM GERAL · TÍTULO VI — DAS QUESTÕES E PROCESSOS INCIDENTES · CAPÍTULO III — DAS INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS

Art. 112 O juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários ou funcionários de justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no processo, quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou impedimento poderá ser argüido pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para a exceção de suspeição.

· · · arts. 113 a 124 — fora do edital · · ·

Cap. VI — Das medidas assecuratórias

LIVRO I — DO PROCESSO EM GERAL · TÍTULO VI — DAS QUESTÕES E PROCESSOS INCIDENTES · CAPÍTULO VI — DAS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS

Art. 125 Caberá o seqüestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro.

Art. 126 Para a decretação do seqüestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens.

Art. 127 O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o seqüestro, em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa.

Art. 128 Realizado o seqüestro, o juiz ordenará a sua inscrição no Registro de Imóveis.

Art. 129 O seqüestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargos de terceiro.

Art. 130 O seqüestro poderá ainda ser embargado:

I pelo acusado, sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração;

II pelo terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé.

Parágrafo único Não poderá ser pronunciada decisão nesses embargos antes de passar em julgado a sentença condenatória.

Art. 131 O seqüestro será levantado:

I se a ação penal não for intentada no prazo de sessenta dias, contado da data em que ficar concluída a diligência;

II se o terceiro, a quem tiverem sido transferidos os bens, prestar caução que assegure a aplicação do disposto no art. 74, II, b, segunda parte, do Código Penal;

III se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu, por sentença transitada em julgado.

· · · arts. 132 a 155 — fora do edital · · ·

CPP · LIVRO I · TÍTULO VII — DA PROVA

Cap. I — Disposições gerais

LIVRO I — DO PROCESSO EM GERAL · TÍTULO VII — DA PROVA · CAPÍTULO I — DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 156 A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

I ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;

II determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

Alterações: Lei nº 11.690/2008

· · · arts. 157 a 184 — fora do edital · · ·

Cap. III — Do interrogatório do acusado

LIVRO I — DO PROCESSO EM GERAL · TÍTULO VII — DA PROVA · CAPÍTULO III — DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO

Art. 185 O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.

§ 1º O interrogatório do réu preso será realizado, em sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares bem como a presença do defensor e a publicidade do ato.

§ 2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

I prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;

II viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;

III impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código;

IV responder à gravíssima questão de ordem pública.

> **ATENÇÃO**
> Videoconferência é exceção: decisão fundamentada e uma das quatro finalidades dos incisos.

§ 3º Da decisão que determinar a realização de interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com 10 (dez) dias de antecedência.

§ 4º Antes do interrogatório por videoconferência, o preso poderá acompanhar, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento de que tratam os arts. 400, 411 e 531 deste Código.

§ 5º Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor; se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso.

§ 6º A sala reservada no estabelecimento prisional para a realização de atos processuais por sistema de videoconferência será fiscalizada pelos corregedores e pelo juiz de cada causa, como também pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 7º Será requisitada a apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses em que o interrogatório não se realizar na forma prevista nos §§ 1o e 2o deste artigo.

§ 8º Aplica-se o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o e 5o deste artigo, no que couber, à realização de outros atos processuais que dependam da participação de pessoa que esteja presa, como acareação, reconhecimento de pessoas e coisas, e inquirição de testemunha ou tomada de declarações do ofendido.

§ 9º Na hipótese do § 8o deste artigo, fica garantido o acompanhamento do ato processual pelo acusado e seu defensor.

§ 10 Do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa

Alterações: Lei nº 10.792/2003 · Lei nº 11.900/2009 · Lei nº 13.257/2016

· · · arts. 186 a 201 — fora do edital · · ·

Cap. VI — Das testemunhas

LIVRO I — DO PROCESSO EM GERAL · TÍTULO VII — DA PROVA · CAPÍTULO VI — DAS TESTEMUNHAS

Art. 202 Toda pessoa poderá ser testemunha.

Art. 203 A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e Ihe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade.

Art. 204 O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito.

Parágrafo único Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos.

· · · arts. 205 a 217 — fora do edital · · ·

Art. 218 Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar

à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública.

> **ATENÇÃO**
> Condução coercitiva da testemunha faltosa: cumpre o oficial de justiça, que pode pedir o auxílio da força pública. O STF (ADPFs 395 e 444) vedou a condução do investigado ou réu para interrogatório, não a da testemunha.

Art. 219 O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no art. 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência.

Alterações: Lei nº 6.416/1977

Art. 220 As pessoas impossibilitadas, por enfermidade ou por velhice, de comparecer para depor, serão inquiridas onde estiverem.

Art. 221 O Presidente e o Vice-Presidente da República, os senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de Estados e Territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os deputados às Assembléias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz.

§ 1º O Presidente e o Vice-Presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas, formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz, lhes serão transmitidas por ofício.

> **ATENÇÃO**
> Só o Presidente e o Vice-Presidente da República e os presidentes do Senado, da Câmara e do STF podem depor por escrito; as demais autoridades do caput só ajustam local, dia e hora.

§ 2º Os militares deverão ser requisitados à autoridade superior.

§ 3º Aos funcionários públicos aplicar-se-á o disposto no art. 218, devendo, porém, a expedição do mandado ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que servirem, com indicação do dia e da hora marcados.

Alterações: Lei nº 3.653/1959 · Lei nº 6.416/1977

Art. 222 A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes.

§ 1º A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal.

§ 2º Findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos.

§ 3º Na hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento.

Alterações: Lei nº 11.900/2009

Art. 222-A As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos de envio.

Parágrafo único Aplica-se às cartas rogatórias o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 222 deste Código.

Alterações: Lei nº 11.900/2009

Art. 223 Quando a testemunha não conhecer a língua nacional, será nomeado intérprete para traduzir as perguntas e respostas.

Parágrafo único Tratando-se de mudo, surdo ou surdo-mudo, proceder-se-á na conformidade do art. 192.

Art. 224 As testemunhas comunicarão ao juiz, dentro de um ano, qualquer mudança de residência, sujeitando-se, pela simples omissão, às penas do não-comparecimento.

Art. 225 Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento.

· · · arts. 226 a 239 — fora do edital · · ·

Cap. XI — Da busca e da apreensão

COBRADO PARA OFICIAL DE JUSTIÇA

LIVRO I — DO PROCESSO EM GERAL · TÍTULO VII — DA PROVA · CAPÍTULO XI — DA BUSCA E DA APREENSÃO

Art. 240 A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

- **a)** prender criminosos;
- **b)** apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
- **c)** apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
- **d)** apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

(e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

(f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

(g) apreender pessoas vítimas de crimes;

(h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 241 Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado.

> **ATENÇÃO**
> Depois da CF/88 (art. 5º, XI), a busca domiciliar sem consentimento depende de ordem judicial, fora o flagrante, o desastre e o socorro. A dispensa do mandado quando a autoridade policial faz a busca pessoalmente não foi recepcionada.

Art. 242 A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes.

Art. 243 O mandado de busca deverá:

I indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem;

II mencionar o motivo e os fins da diligência;

III ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir.

§ 1º Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca.

§ 2º Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito.

Art. 244 A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Art. 245 As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.

§ 1º Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e o objeto da diligência.

§ 2º Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada.

§ 3º Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura.

§ 4º Observar-se-á o disposto nos §§ 2o e 3o, quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente.

§ 5º Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la.

§ 6º Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes.

§ 7º Finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4o.

> **ATENÇÃO**
> O CPP não fixa o horário. A Lei nº 13.869/2019 (art. 22, § 1º, III) pune quem cumpre mandado de busca domiciliar após as 21h ou antes das 5h.

Art. 246 Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior, quando se tiver de proceder a busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém exercer profissão ou atividade.

Art. 247 Não sendo encontrada a pessoa ou coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca, se o requerer.

Art. 248 Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência.

Art. 249 A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.

Art. 250 A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro Estado, quando, para o fim de apreensão, forem no seguimento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta.

§ 1º Entender-se-á que a autoridade ou seus agentes vão em seguimento da pessoa ou coisa, quando:

(a) tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista;

(b) ainda que não a tenham avistado, mas sabendo, por informações fidedignas ou circunstâncias indiciárias, que está sendo removida ou transportada em determinada direção, forem ao seu encalço.

§ 2º Se as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas que, nas referidas diligências, entrarem pelos seus distritos, ou da legalidade dos mandados que apresentarem, poderão exigir as provas dessa legitimidade, mas de modo que não se frustre a diligência.

QUADRO COMPARATIVO · **Busca domiciliar × busca pessoal**

ASPECTO	DOMICILIAR	PESSOAL
Fundamento	fundadas razões (art. 240, § 1º)	fundada suspeita de arma proibida ou dos objetos das alíneas b a f e h (art. 240, § 2º)
Mandado	exigido (art. 241); ver CF, art. 5º, XI	dispensado na prisão, na fundada suspeita e no curso de busca domiciliar (art. 244)
Horário	de dia, salvo se o morador consentir (art. 245)	o CPP não restringe
Execução	mostrar e ler o mandado; desobedecido, arrombar a porta; auto com duas testemunhas presenciais (art. 245)	em mulher, por outra mulher, se não retardar ou prejudicar a diligência (art. 249)
Compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade segue as regras da busca domiciliar (art. 246).		

Material de apoio elaborado para estudo — não é texto de lei.

· · · arts. 251 a 273 — fora do edital · · ·

CPP · LIVRO I · TÍTULO VIII — DO JUIZ, DO MP, DO ACUSADO E DEFENSOR, DOS ASSISTENTES E AUXILIARES DA JUSTIÇA

Cap. V — Dos funcionários da justiça

COBRADO PARA OFICIAL DE JUSTIÇA

LIVRO I — DO PROCESSO EM GERAL · TÍTULO VIII — DO JUIZ, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO ACUSADO E DEFENSOR, DOS ASSISTENTES E AUXILIARES DA JUSTIÇA · CAPÍTULO V — DOS FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA

Art. 274 As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da justiça, no que lhes for aplicável.

> **ATENÇÃO**
> Alcança o oficial de justiça: as causas de suspeição do juiz (art. 254, fora do edital) valem para ele no que couber.

· · · arts. 275 a 282 — fora do edital · · ·

CPP · LIVRO I · TÍTULO IX — DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTELARES E DA LIBERDADE PROVISÓRIA

Cap. I — Disposições gerais

LIVRO I — DO PROCESSO EM GERAL · TÍTULO IX — DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTELARES E DA LIBERDADE PROVISÓRIA · CAPÍTULO I — DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 283 Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado.

§ 1º As medidas cautelares previstas neste Título não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade.

§ 2º A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio.

Alterações: Lei nº 12.403/2011 · Lei nº 13.964/2019

Art. 284 Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso.

Art. 285 A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado.

Parágrafo único O mandado de prisão:

(a) será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade;

(b) designará a pessoa, que tiver de ser presa, por seu nome, alcunha ou sinais característicos;

(c) mencionará a infração penal que motivar a prisão;

(d) declarará o valor da fiança arbitrada, quando afiançável a infração;

(e) será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução.

Art. 286 O mandado será passado em duplicata, e o executor entregará ao preso, logo depois da prisão, um dos exemplares com declaração do dia, hora e lugar da diligência. Da entrega deverá o preso passar recibo no outro exemplar; se recusar, não souber ou não puder escrever, o fato será mencionado em declaração, assinada por duas testemunhas.

Art. 287 Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia.

Alterações: Lei nº 13.964/2019

Art. 288 Ninguém será recolhido à prisão, sem que seja exibido o mandado ao respectivo diretor ou carcereiro, a quem será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada a guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado recibo da entrega do preso, com declaração de dia e hora.

Parágrafo único O recibo poderá ser passado no próprio exemplar do mandado, se este for o documento exibido.

Art. 289 Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado.

§ 1º Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação, do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança se arbitrada.

§ 2º A autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação.

§ 3º O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da medida.

Alterações: Lei nº 12.403/2011

Art. 289-A O juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade.

§ 1º Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu.

§ 2º Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar, em seguida, o registro do mandado na forma do caput deste artigo.

§ 3º A prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local de cumprimento da medida o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho Nacional de Justiça e informará ao juízo que a decretou.

§ 4º O preso será informado de seus direitos, nos termos do inciso LXIII do art. 5o da Constituição Federal e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública.

§ 5º Havendo dúvidas das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa do executor ou sobre a identidade do preso, aplica-se o disposto no § 2o do art. 290 deste Código.

§ 6º O Conselho Nacional de Justiça regulamentará o registro do mandado de prisão a que se refere o caput deste artigo.

Alterações: Lei nº 12.403/2011

Art. 290 Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local, que, depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso.

§ 1º Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu, quando:

(a) tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista;

(b) sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que o réu tenha passado, há pouco tempo, em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure, for no seu encalço.

§ 2º Quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandado que apresentar, poderão pôr em custódia o réu, até que fique esclarecida a dúvida.

QUADRO COMPARATIVO · **Seguimento para apreensão (art. 250) × perseguição para prisão (art. 290)**

ASPECTO	ART. 250 — APREENSÃO	ART. 290 — PRISÃO
Onde	território de jurisdição alheia, ainda que de outro Estado	território de outro município ou comarca
Seguimento à vista	conhecimento direto da remoção, seguindo sem interrupção, embora depois a percam de vista (§ 1º, a)	avistou o réu e o persegue sem interrupção, embora depois o perca de vista (§ 1º, a)
Sem ver	informações fidedignas ou circunstâncias indiciárias de que está sendo removida em determinada direção (§ 1º, b)	indícios ou informações fidedignas de que o réu passou, há pouco tempo, em tal direção (§ 1º, b)
Dúvida da autoridade local	pode exigir provas da legitimidade, sem frustrar a diligência (§ 2º)	pode pôr o réu em custódia até esclarecer a dúvida (§ 2º)
Apresentação	à autoridade local, antes ou depois da diligência, conforme a urgência	imediatamente à autoridade local, que lavra o auto de flagrante, se for o caso

Os dois exigem apresentação à autoridade local; só o art. 290 fala em auto de flagrante.

Material de apoio elaborado para estudo — não é texto de lei.

Art. 291 A prisão em virtude de mandado entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandado e o intime a acompanhá-lo.

Art. 292 Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou à determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas.

Parágrafo único É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato.

Alterações: Lei nº 13.434/2017

Art. 293 Se o executor do mandado verificar, com segurança, que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas, se preciso; sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e, logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão.

Parágrafo único O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença da autoridade, para que se proceda contra ele como for de direito.

> **ATENÇÃO**
> De dia, o executor entra à força com duas testemunhas; de noite, guarda as saídas e espera amanhecer. O morador que esconde o réu responde (parágrafo único).

Art. 294 No caso de prisão em flagrante, observar-se-á o disposto no artigo anterior, no que for aplicável.

Art. 295 Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de condenação definitiva:

I os ministros de Estado;

II os governadores ou interventores de Estados ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de Polícia;

III os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembléias Legislativas dos Estados;

IV os cidadãos inscritos no "Livro de Mérito";

V os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

VI os magistrados;

VII os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República; (Vide ADPF nº 334)

> **ATENÇÃO**
> ADPF 334 (STF): a prisão especial do diplomado em curso superior não foi recepcionada pela CF.

VIII os ministros de confissão religiosa;

IX os ministros do Tribunal de Contas;

X os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função;

XI os delegados de polícia e os guardas-civis dos Estados e Territórios, ativos e inativos.

§ 1º A prisão especial, prevista neste Código ou em outras leis, consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum.

§ 2º Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento.

§ 3º A cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do

ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana.

§ 4º O preso especial não será transportado juntamente com o preso comum.

§ 5º Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum.

Alterações: Lei nº 3.181/1957 · Lei nº 5.126/1966 · Lei nº 10.258/2001

Art. 296 Os inferiores e praças de pré, onde for possível, serão recolhidos à prisão, em estabelecimentos militares, de acordo com os respectivos regulamentos.

Art. 297 Para o cumprimento de mandado expedido pela autoridade judiciária, a autoridade policial poderá expedir tantos outros quantos necessários às diligências, devendo neles ser fielmente reproduzido o teor do mandado original.

Art. 298 **REVOGADO** (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011)

Art. 299 A captura poderá ser requisitada, à vista de mandado judicial, por qualquer meio de comunicação, tomadas pela autoridade, a quem se fizer a requisição, as precauções necessárias para averiguar a autenticidade desta.

Alterações: Lei nº 12.403/2011

Art. 300 As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estiverem definitivamente condenadas, nos termos da lei de execução penal.

Parágrafo único O militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, será recolhido a quartel da instituição a que pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes.

Alterações: Lei nº 12.403/2011

Cap. II — Da prisão em flagrante

LIVRO I — DO PROCESSO EM GERAL · TÍTULO IX — DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTELARES E DA LIBERDADE PROVISÓRIA · CAPÍTULO II — DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Art. 301 Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

> **ATENÇÃO**
> Flagrante facultativo (qualquer do povo "poderá") × obrigatório (autoridades policiais e seus agentes "deverão").

Art. 302 Considera-se em flagrante delito quem:

I está cometendo a infração penal;

II acaba de cometê-la;

III é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Art. 303 Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

QUADRO COMPARATIVO · **Espécies de flagrante**

ESPÉCIE (DOUTRINA)	SITUAÇÃO	BASE
Próprio	está cometendo ou acaba de cometer a infração	art. 302, I e II
Impróprio (quase flagrante)	é perseguido logo após, em situação que faça presumir a autoria	art. 302, III
Presumido (ficto)	é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir a autoria	art. 302, IV
Infração permanente	há flagrante enquanto não cessar a permanência	art. 303

Inciso III: perseguido logo após. Inciso IV: encontrado logo depois. A banca troca as duas expressões. Qualquer do povo pode prender; a autoridade policial e seus agentes devem (art. 301).

Material de apoio elaborado para estudo — não é texto de lei.

· · · arts. 304 a 350 — fora do edital · · ·

Cap. I — Das citações

COBRADO PARA OFICIAL DE JUSTIÇA

LIVRO I — DO PROCESSO EM GERAL · TÍTULO X — DAS CITAÇÕES E INTIMAÇÕES · CAPÍTULO I — DAS CITAÇÕES

Art. 351 A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado.

Art. 352 O mandado de citação indicará:

I o nome do juiz;

II o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa;

III o nome do réu, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos;

IV a residência do réu, se for conhecida;

V o fim para que é feita a citação;

VI o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer;

VII a subscrição do escrivão e a rubrica do juiz.

Art. 353 Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória.

Art. 354 A precatória indicará:

I o juiz deprecado e o juiz deprecante;

II a sede da jurisdição de um e de outro; Ill - o fim para que é feita a citação, com todas as especificações;

> **ATENÇÃO**
> O inciso III ("o fim para que é feita a citação") vem colado ao II porque a fonte o grafa "Ill". Não é omissão.

IV o juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer.

Art. 355 A precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de traslado, depois de lançado o "cumpra-se" e de feita a citação por mandado do juiz deprecado.

§ 1º Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação.

§ 2º Certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida, para o fim previsto no art. 362.

Art. 356 Se houver urgência, a precatória, que conterá em resumo os requisitos enumerados no art. 354, poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará.

Art. 357 São requisitos da citação por mandado:

I leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação;

II declaração do oficial, na certidão, da entrega da contrafé, e sua aceitação ou recusa.

> **ATENÇÃO**
> Requisitos intrínsecos do mandado (art. 352) × extrínsecos da citação (art. 357): o oficial lê o mandado, entrega a contrafé e certifica a entrega e a aceitação ou recusa.

Art. 358 A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço.

Art. 359 O dia designado para funcionário público comparecer em juízo, como acusado, será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição.

Art. 360 Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado.

Alterações: Lei nº 10.792/2003

Art. 361 Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 362 Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Parágrafo único Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo.

Alterações: Lei nº 11.719/2008

> **ATENÇÃO**
> A remissão é ao CPC/1973; hoje a hora certa segue os arts. 252 a 254 do CPC/2015. O STF validou a citação com hora certa no processo penal (RE 635.145).

Art. 363 O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado.

I (revogado);

II (revogado).

§ 1º Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital.

§ 2º VETADO (VETADO)

§ 3º VETADO (VETADO)

§ 4º Comparecendo o acusado citado por edital, em qualquer tempo, o processo observará o disposto nos

arts. 394 e seguintes deste Código.

Alterações: Lei nº 11.719/2008

ATENÇÃO
Fora do edital, o art. 366 suspende o processo e a prescrição quando o citado por edital não comparece nem constitui advogado.

QUADRO COMPARATIVO · **Modalidades de citação**

MODALIDADE	QUANDO	COMO	BASE
Por mandado	réu no território da jurisdição do juiz	o oficial lê o mandado, entrega a contrafé e certifica a entrega e a aceitação ou recusa	arts. 351 e 357
Por precatória	réu fora do território da jurisdição	o juiz deprecado cita por mandado; com urgência, por via telegráfica	arts. 353 a 356
Com hora certa	o oficial certifica que o réu se oculta	na forma do CPC; sem comparecimento, defensor dativo	art. 362
Por edital	réu não encontrado	prazo de 15 dias	arts. 361 e 363, § 1º
Réu preso	—	pessoalmente	art. 360
Militar	—	por intermédio do chefe do respectivo serviço	art. 358
Funcionário público	dia designado para comparecer como acusado	notifica-se ele e o chefe da repartição	art. 359

No Juizado Criminal não há edital: réu não encontrado, as peças vão ao juízo comum (Lei nº 9.099/1995, art. 66, parágrafo único).

Material de apoio elaborado para estudo — não é texto de lei.

· · · arts. 364 a 369 — fora do edital · · ·

Cap. II — Das intimações

COBRADO PARA OFICIAL DE JUSTIÇA

LIVRO I — DO PROCESSO EM GERAL · TÍTULO X — DAS CITAÇÕES E INTIMAÇÕES · CAPÍTULO II — DAS INTIMAÇÕES

Art. 370 Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no Capítulo anterior.

§ 1º A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado.

§ 2º Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandado, ou via postal com comprovante de recebimento, ou por qualquer outro meio idôneo.

§ 3º A intimação pessoal, feita pelo escrivão, dispensará a aplicação a que alude o § 1o.

§ 4º A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal.

ATENÇÃO
Intimação pessoal: MP e defensor nomeado (§ 4º). Por publicação: defensor constituído, advogado do querelante e assistente (§ 1º).

Alterações: Lei nº 9.271/1996

Art. 371 Será admissível a intimação por despacho na petição em que for requerida, observado o disposto no art. 357.

Art. 372 Adiada, por qualquer motivo, a instrução criminal, o juiz marcará desde logo, na presença das partes e testemunhas, dia e hora para seu prosseguimento, do que se lavrará termo nos autos.

· · · arts. 373 a 395 — fora do edital · · ·

Título I, Cap. I — Da instrução criminal

LIVRO II — DOS PROCESSOS EM ESPÉCIE · TÍTULO I — DO PROCESSO COMUM · CAPÍTULO I — DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Art. 396 Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído.

Alterações: Lei nº 11.719/2008

Art. 396-A Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

§ 1º A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.

§ 2º Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.

> **ATENÇÃO**
> A resposta à acusação é obrigatória: sem ela, o juiz nomeia defensor para oferecê-la.

Alterações: Lei nº 11.719/2008

· · · arts. 397 a 405 — fora do edital · · ·

Título I, Cap. II — Do procedimento do Tribunal do Júri

Acusação e instrução preliminar; função do jurado; questionário e votação

LIVRO II — DOS PROCESSOS EM ESPÉCIE · TÍTULO I — DO PROCESSO COMUM · CAPÍTULO II — DO PROCEDIMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI · SEÇÃO I

Da Acusação e da Instrução Preliminar

Art. 406 O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 1º O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento, em juízo, do acusado ou de defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital.

§ 2º A acusação deverá arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), na denúncia ou na queixa.

§ 3º Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Alterações: Lei nº 11.689/2008

· · · arts. 407 a 435 — fora do edital · · ·

LIVRO II — DOS PROCESSOS EM ESPÉCIE · TÍTULO I — DO PROCESSO COMUM · CAPÍTULO II — DO PROCEDIMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI · SEÇÃO VIII — DA FUNÇÃO DO JURADO

Art. 436 O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.

§ 1º Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

§ 2º A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado.

Alterações: Lei nº 11.689/2008

Art. 437 Estão isentos do serviço do júri:

I o Presidente da República e os Ministros de Estado;

II os Governadores e seus respectivos Secretários;

III os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais;

IV os Prefeitos Municipais;

V os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública;

VI os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública;

VII as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;

VIII os militares em serviço ativo;

IX os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa;

X aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.

Alterações: Lei nº 11.689/2008

Art. 438 A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto.

§ 1º Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins.

§ 2º O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Alterações: Lei nº 11.689/2008

Art. 439 O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral.

Alterações: Lei nº 12.403/2011

Art. 440 Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.

Alterações: Lei nº 11.689/2008

Art. 441 Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.

Alterações: Lei nº 11.689/2008

Art. 442 Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.

Alterações: Lei nº 11.689/2008

Art. 443 Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados.

Alterações: Lei nº 11.689/2008

Art. 444 O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na ata dos trabalhos.

Alterações: Lei nº 11.689/2008

Art. 445 O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados.

Alterações: Lei nº 11.689/2008

Art. 446 Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.

Alterações: Lei nº 11.689/2008

· · · arts. 447 a 484 — fora do edital · · ·

LIVRO II — DOS PROCESSOS EM ESPÉCIE · TÍTULO I — DO PROCESSO COMUM · CAPÍTULO II — DO PROCEDIMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI · SEÇÃO XIII — DO QUESTIONÁRIO E SUA VOTAÇÃO

Art. 485 Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação.

§ 1º Na falta de sala especial, o juiz presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste artigo.

§ 2º O juiz presidente advertirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do Conselho e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente.

Alterações: Lei nº 11.689/2008

> **ATENÇÃO**
> O oficial de justiça está na sala especial da votação e recolhe as cédulas (art. 487).

Art. 486 Antes de proceder-se à votação de cada quesito, o juiz presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas, feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7 (sete) delas a palavra sim, 7 (sete) a palavra não.

Alterações: Lei nº 11.689/2008

Art. 487 Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas.

Alterações: Lei nº 11.689/2008

· · · arts. 488 a 512 — fora do edital · · ·

Título II, Cap. II — Dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos

LIVRO II — DOS PROCESSOS EM ESPÉCIE · TÍTULO II — DOS PROCESSOS ESPECIAIS · CAPÍTULO II — DO PROCESSO E DO JULGAMENTO DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

Art. 513 Os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas.

Art. 514 Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado, para responder por escrito, dentro do prazo de quinze dias.

Parágrafo único Se não for conhecida a residência do acusado, ou este se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a resposta preliminar.

> **ATENÇÃO**
> Defesa preliminar do funcionário público: só nos crimes afiançáveis. Súmula 330 do STJ: é dispensável quando a denúncia vem instruída por inquérito policial.

Art. 515 No caso previsto no artigo anterior, durante o prazo concedido para a resposta, os autos permanecerão em cartório, onde poderão ser examinados pelo acusado ou por seu defensor.

Parágrafo único A resposta poderá ser instruída com documentos e justificações.

Art. 516 O juiz rejeitará a queixa ou denúncia, em despacho fundamentado, se convencido, pela resposta do acusado ou do seu defensor, da inexistência do crime ou da improcedência da ação.

Art. 517 Recebida a denúncia ou a queixa, será o acusado citado, na forma estabelecida no Capítulo I do Título X do Livro I.

Art. 518 Na instrução criminal e nos demais termos do processo, observar-se-á o disposto nos Capítulos I e III, Título I, deste Livro.

· · · arts. 519 a 562 — fora do edital · · ·

CPP · LIVRO III — DAS NULIDADES E DOS RECURSOS EM GERAL

Título I — Das nulidades

LIVRO III — DAS NULIDADES E DOS RECURSOS EM GERAL · TÍTULO I — DAS NULIDADES

Art. 563 Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

> **ATENÇÃO**
> Pas de nullité sans grief: sem prejuízo para a acusação ou a defesa, não há nulidade.

Art. 564 A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

I por incompetência, suspeição ou suborno do juiz;

II por ilegitimidade de parte;

III por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

a) a denúncia ou a queixa e a representação e, nos processos de contravenções penais, a portaria ou o auto de prisão em flagrante;

b) o exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no Art. 167;

c) a nomeação de defensor ao réu presente, que o não tiver, ou ao ausente, e de curador ao menor de 21 anos;

d) a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública;

e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa;

f) a sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia, com o rol de testemunhas, nos processos perante o Tribunal do Júri;

> **ATENÇÃO**
> Libelo e contrariedade (alíneas f e h) foram extintos na reforma do júri (Lei nº 11.689/2008); o texto do art. 564 não foi atualizado.

g) a intimação do réu para a sessão de julgamento, pelo Tribunal do Júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia;

h) a intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade, nos termos estabelecidos pela lei;

i) a presença pelo menos de 15 jurados para a constituição do júri;

j) o sorteio dos jurados do conselho de sentença em número legal e sua incomunicabilidade;

k) os quesitos e as respectivas respostas;

l) a acusação e a defesa, na sessão de julgamento;

m) a sentença;

n) o recurso de ofício, nos casos em que a lei o tenha estabelecido;

o) a intimação, nas condições estabelecidas pela lei, para ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso;

p) no Supremo Tribunal Federal e nos Tribunais de Apelação, o quorum legal para o julgamento;

IV por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato.

V em decorrência de decisão carente de fundamentação.

Parágrafo único Ocorrerá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas respostas, e contradição entre estas.

Alterações: Lei nº 263/1948 · Lei nº 13.964/2019

Art. 565 Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.

Art. 566 Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

Art. 567 A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente.

Art. 568 A nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais.

Art. 569 As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.

Art. 570 A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argüi-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte.

> **ATENÇÃO**
> O comparecimento espontâneo sana a falta ou a nulidade da citação, mesmo que só para argui-la.

· · · arts. 571 a 592 — fora do edital · · ·

Título II, Cap. III — Da apelação

LIVRO III — DAS NULIDADES E DOS RECURSOS EM GERAL · TÍTULO II — DOS RECURSOS EM GERAL · CAPÍTULO III — DA APELAÇÃO

Art. 593 Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

I das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;

II das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;

III das decisões do Tribunal do Júri, quando:

a ocorrer nulidade posterior à pronúncia;

b for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;

c houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;

d for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

§ 1º Se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal ad quem fará a devida retificação.

§ 2º Interposta a apelação com fundamento no no III, c, deste artigo, o tribunal ad quem, se Ihe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança.

§ 3º Se a apelação se fundar no no III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.

> **ATENÇÃO**
> Apelação pela alínea d: o tribunal manda o réu a novo júri (soberania dos veredictos) e não cabe segunda apelação pelo mesmo motivo.

§ 4º Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. (Parágrafo único renumerado pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

Alterações: Lei nº 263/1948

· · · arts. 594 a 646 — fora do edital · · ·

Título II, Cap. X — Do habeas corpus e seu processo

LIVRO III — DAS NULIDADES E DOS RECURSOS EM GERAL · TÍTULO II — DOS RECURSOS EM GERAL · CAPÍTULO X — DO HABEAS CORPUS E SEU PROCESSO

Art. 647 Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

> **ATENÇÃO**
> HC preventivo (iminência) e liberatório (sofre a coação). A ressalva da punição disciplinar militar também está na CF, art. 142, § 2º.

Art. 647-A No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.

Parágrafo único A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal,

ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.

Alterações: Lei nº 14.836/2024

> **ATENÇÃO**
> Incluído pela Lei nº 14.836/2024: qualquer autoridade judicial concede HC de ofício, inclusive coletivo.

Art. 648 A coação considerar-se-á ilegal:

I quando não houver justa causa;

II quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI quando o processo for manifestamente nulo;

VII quando extinta a punibilidade.

Art. 649 O juiz ou o tribunal, dentro dos limites da sua jurisdição, fará passar imediatamente a ordem impetrada, nos casos em que tenha cabimento, seja qual for a autoridade coatora.

Art. 650 Competirá conhecer, originariamente, do pedido de habeas corpus:

I ao Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos no Art. 101, I, g, da Constituição;

II aos Tribunais de Apelação, sempre que os atos de violência ou coação forem atribuídos aos governadores ou interventores dos Estados ou Territórios e ao prefeito do Distrito Federal, ou a seus secretários, ou aos chefes de Polícia.

§ 1º A competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição.

§ 2º Não cabe o habeas corpus contra a prisão administrativa, atual ou iminente, dos responsáveis por dinheiro ou valor pertencente à Fazenda Pública, alcançados ou omissos em fazer o seu recolhimento nos prazos legais, salvo se o pedido for acompanhado de prova de quitação ou de depósito do alcance verificado, ou se a prisão exceder o prazo legal.

Art. 651 A concessão do habeas corpus não obstará, nem porá termo ao processo, desde que este não esteja em conflito com os fundamentos daquela.

Art. 652 Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, este será renovado.

Art. 653 Ordenada a soltura do paciente em virtude de habeas corpus, será condenada nas custas a autoridade que, por má-fé ou evidente abuso de poder, tiver determinado a coação.

Parágrafo único Neste caso, será remetida ao Ministério Público cópia das peças necessárias para ser promovida a responsabilidade da autoridade.

Art. 654 O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público.

§ 1º A petição de habeas corpus conterá:

a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça;

b) a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor;

c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências.

§ 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

> **ATENÇÃO**
> Qualquer pessoa impetra HC, em favor próprio ou de outrem, sem advogado.

· · · arts. 655 a 761 — fora do edital · · ·

CPP · LIVROS IV E VI

Livro IV, Título VI — Da execução das medidas de segurança

LIVRO IV — DA EXECUÇÃO · TÍTULO V — DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

Art. 762 A ordem de internação, expedida para executar-se medida de segurança detentiva, conterá:

I a qualificação do internando;

II o teor da decisão que tiver imposto a medida de segurança;

III a data em que terminará o prazo mínimo da internação.

Art. 763 Se estiver solto o internando, expedir-se-á mandado de captura, que será cumprido por oficial de justiça ou por autoridade policial.

· · · arts. 764 a 791 — fora do edital · · ·

Livro VI — Disposições gerais

LIVRO VI — DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 792 As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos, ou previamente designados.

§ 1º Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual, puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz, ou o tribunal, câmara, ou turma, poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes.

§ 2º As audiências, as sessões e os atos processuais, em caso de necessidade, poderão realizar-se na residência do juiz, ou em outra casa por ele especialmente designada.

· · · arts. 793 a 797 — fora do edital · · ·

Art. 798 Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.

§ 1º Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento.

ATENÇÃO
Súmula 310 do STF: intimada a parte na sexta-feira, o prazo começa na segunda-feira, ou no primeiro dia útil seguinte.

§ 2º A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão; será, porém, considerado findo o prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em que começou a correr.

§ 3º O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato.

§ 4º Não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária.

§ 5º Salvo os casos expressos, os prazos correrão:

- **a** da intimação;
- **b** da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte;
- **c** do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho.

Art. 798-A Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, salvo nos seguintes casos:

I que envolvam réus presos, nos processos vinculados a essas prisões;

II nos procedimentos regidos pela Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha);

III nas medidas consideradas urgentes, mediante despacho fundamentado do juízo competente.

Parágrafo único Durante o período a que se refere o caput deste artigo, fica vedada a realização de audiências e de sessões de julgamento, salvo nas hipóteses dos incisos I, II e III do caput deste artigo.

Alterações: Lei nº 14.365/2022

ATENÇÃO
Incluído pela Lei nº 14.365/2022: a suspensão não alcança réu preso, Lei Maria da Penha e medidas urgentes.

QUADRO COMPARATIVO · **Prazos do recorte**

PRAZO	ATO	BASE
5 dias	apelação	art. 593
10 dias	resposta à acusação (procedimentos ordinário e sumário; júri)	arts. 396 e 406
10 dias	vista ao defensor nomeado quando falta a resposta	art. 396-A, § 2º
10 dias de antecedência	intimação da decisão de interrogar por videoconferência	art. 185, § 3º
15 dias	citação por edital	art. 361
15 dias	denúncia quando o MP dispensa o inquérito	art. 39, § 5º
15 dias	resposta preliminar do funcionário público	art. 514
30 dias	vítima leva o arquivamento à revisão ministerial	art. 28, § 1º
30 dias	remoção do preso pelo juiz processante	art. 289, § 3º

PRAZO	ATO	BASE
60 dias	ação penal depois do sequestro, sob pena de levantamento	art. 131, I
6 meses	decadência da queixa e da representação	art. 38
12 meses	decadência na violência doméstica e familiar contra a mulher	art. 38, § 2º
1 ano	testemunha comunica mudança de residência	art. 224
5 anos	benefício anterior que impede novo ANPP	art. 28-A, § 2º, III
20/12 a 20/1	suspensão dos prazos processuais	art. 798-A

Contagem: exclui o dia do começo e inclui o do vencimento; o prazo que termina em domingo ou feriado vai ao dia útil imediato (art. 798, §§ 1º e 3º).

Material de apoio elaborado para estudo — não é texto de lei.

LEI N.º 9.099/1995 — JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS

Cap. I — Disposições gerais

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 1º Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da Justiça Ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência.

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

> **ATENÇÃO**
> Critérios: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. O art. 62 repete os mesmos para o Juizado Criminal.

· · · arts. 3 a 59 — fora do edital · · ·

Cap. III — Dos Juizados Especiais Criminais

CAPÍTULO III — DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS

Disposições Gerais

Art. 60 O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência.

Parágrafo único Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis.

Alterações: Lei nº 11.313/2006

Art. 61 Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Alterações: Lei nº 11.313/2006

> **ATENÇÃO**
> Menor potencial ofensivo: toda contravenção e o crime com pena máxima até 2 anos, com ou sem multa. Não se aplica à violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006, art. 41).

Art. 62 O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade.

Alterações: Lei nº 13.603/2018

· · · arts. 63 a 65 — fora do edital · · ·

CAPÍTULO III — DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS · SEÇÃO I

Art. 66 A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Parágrafo único Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.

> **ATENÇÃO**
> No Juizado Criminal não há citação por edital: réu não encontrado, as peças vão ao juízo comum.

Art. 67 A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente

identificado, ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação.

Parágrafo único Dos atos praticados em audiência considerar-se-ão desde logo cientes as partes, os interessados e defensores.

Art. 68 Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público.